

1500622-49.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Mendes

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... provas produzidas, sendo inquestionável que ele traficou na ocasião. De rigor, portanto, a sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria de sua reprimenda, observando o sistema trifásico, previsto no artigo 68, do Código Penal.

À luz dos artigos 59, do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

1ª Vara

Praça 28 de fevereiro, 180, Paulínia - SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500622-49.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500622-49.2019.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Deboro Alves da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público de São Paulo em face de DEBORO ALVES DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 04 de março de 2019, por volta das 23h45, na Rua Sebastião Mattar, 351, Saltinho, nesta cidade de Paulínia/SP, o sentenciado possuía e trazia consigo 27 (vinte e sete) porções de maconha, pesando 48,16g, tudo para fornecimento a terceiros, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/11, laudo pericial de constatação de fls. 30/32 e laudo pericial definitivo a ser oportunamente juntado aos autos.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 71/74).

Recebida a denúncia às fls. 91.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e o réu, ao final, foi interrogado (160;170).

Encerrada a instrução criminal, vieram as alegações finais escritas do Ministério Público e da Defesa na forma escrita (fls. 175/181; 184/188).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

A pretensão acusatória estatal é procedente.

A materialidade do delito imputado ao réu está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 09 e 10/11), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 30/32); pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 136/138) e pela prova oral coligida.

A autoria, da mesma forma, é inconteste. Vejamos os depoimentos.

A testemunha de acusação Pedro Arthur Caprio Sartorato, guarda municipal, narrou que estava em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de drogas, juntamente com seu companheiro de farda, quando avistaram o réu e perceberam um volume nas vestes dele, o que chamou a atenção, porque era o modo que ele usava para traficar no local. Quando o réu percebeu a aproximação da viatura, portou-se de modo nervoso e por isso o abordaram. Ato contínuo, encontraram nas vestes dele uma sacola com drogas e dinheiro em notas trocadas. Sobre os fatos, o acusado não quis falar muito e foi conduzido à Delegacia de Polícia.

A testemunha de acusação Welton Reginaldo de Souza, guarda municipal, narrou os fatos no mesmo teor dito por seu colega de operação, confirmando que encontraram as drogas mencionadas nos autos em uma sacola presa na sua cintura do acusado e dinheiro em suas vestes.

Interrogado, o réu negou o delito e disse que o flagrante foi forjado.

Apesar da negativa do acusado quanto à autoria do crime, as provas colhidas tanto na fase policial como em juízo demonstram o contrário.

Os dois guardas municipais ouvidos em juízo disseram que encontraram uma sacola com os entorpecentes na cintura do acusado e dinheiro em suas vestes.

Cumprе ressaltar que é inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos guardas municipais, os quais não são suspeitos pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.

Na verdade, por serem agentes investidos em cargo cujas atribuições se ligam de forma essencial à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando o relato apresentado é coerente e seguro, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone os testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.

Sobre o momento da abordagem do acusado, nada houve de ilícito na conduta dos guardas municipais, pois, sendo o lugar dos fatos ponto de tráfico de drogas e o acusado estando novamente no local após ter sido preso recentemente, pelo mesmo motivo de traficância, justifica a ação dos agentes municipais.

Ademais, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas não deixam dúvidas de que se destinavam ao lesivo comércio, não havendo, pois, que se falar em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

Desta feita, a versão do acusado restou isolada diante das provas produzidas, sendo inquestionável que ele traficou na ocasião. De rigor, portanto, a sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria de sua reprimenda, observando o sistema trifásico, previsto no artigo 68, do Código Penal.

À luz dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/06, o réu ostenta maus antecedentes, conforme fls. 149/159, tendo várias condenações com trânsito em julgado, inclusive pelo crime de tráfico de drogas. No entanto, os trânsitos em julgado aqui verificados foram todos depois do ilícito que ora se processa, não podendo, logo, configurar a agravante da reincidência, mas nada impede que sejam caracterizados como maus antecedentes e ensejem o acréscimo da pena-base. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, de 05 (cinco) anos e 7 (sete) meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa no mínimo unitário legal. A quantidade da droga apreendida não foi expressiva, de modo que não deve interferir na pena-base.

Na segunda fase de aplicação de pena, não há agravante ou atenuante do crime, mantendo assim a pena-base.

Na terceira fase de aplicação da pena, não existe nenhuma causa de aumento, a tornar definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa no mínimo unitário legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, diante da quantidade da pena e ausência de reincidência.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência de requisitos subjetivos e objetivos.

Não há que falar em detração, uma vez que o acusado foi posto em liberdade logo após o ilícito praticado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para condenar DEBORO ALVES DA SILVA como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa no mínimo unitário legal. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto.

Por sua vez, considerando ausentes quaisquer motivos ensejadores da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Autorizo, a destruição do entorpecente que eventualmente tenha sido guardado, oficiando-se, salvo se já providenciado.

Oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

Condeno o acusado ao pagamento de custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da lei estadual 11.608/03, ressalvada a hipótese de ser beneficiário da assistência judiciária.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários à patrona nomeada, se o caso.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Paulínia, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA